الدرس الثاني :الفقه الإسلامي ـــ تعريفه وبيان خصائصه

أولًا :تعريف الفقه الإسلامي وبيان خصائصه

س/ 120- ما معنى الفقه في اللغة؟

ج/ العلم بالشيء والفهم له، وإدراك غرض المتكلم من كلامه

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾]النساء :78 | [﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾]هود :91[﴿

س/ 121- كيف استعمل لفظ الفقه في الاصطلاح الشرعي أولًا؟

ج/ أطلق على جميع الأحكام الدينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، سواء تعلقت بالعقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات

س/ 122- ما تعريف الإمام أبي حنيفة للفقه الإسلامي؟

«هو معرفة النفس ما لها وما عليها»

س/ 123- اربط النوع بالمثال المذكور

ج/

النوع	المثال
أحكام اعتقادية	وجوب الإيمان بالله تعالى
أحكام وجدانية)أخلاقية(	وجوب الصدق
أحكام عملية	وجوب الصيام وإباحة البيع

س/ 124- ما التحول الذي طرأ على مفهوم الفقه في الاصطلاح بعد ذلك؟

ج/ صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، كالوجوب والحظر)الحرمة (والإباحة والندب والكراهة، وكون العقد صحيحًا أو فاسدًا أو باطلًا، وكون العبادة قضاء أو أداء، ونحو ذلك

س/ 125- ما التعريف المختار للفقه؟

«العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال»

س/ 126- فكك ألفاظ التعريف

ج/

اللفظ	المقصود
الأحكام الشرعية	الأحكام المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية، أي المأخوذة منها رأسًا أو بالواسطة
العملية	الأحكام المتعلقة بما يصدر عن المكلف من عبادات ومعاملات
المكلف	الإنسان البالغ العاقل
الأدلة التفصيلية	الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة وينص على حكم خاص بها

س/ 127- ما المثال الذي يوضح معنى الدليل التفصيلي؟

ج/ قوله تعالى :﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾]الإسراء :32[؛ فهو دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة هي الزنا ويدل على حكم خاص بها وهو حرمة الزنا

س/ 128- ما الذي خرج من مفهوم الفقه في الاصطلاح الجديد؟

ج/ خرجت الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، وصار مدلوله قاصرًا على الأحكام العملية أي العبادات والمعاملات، وخرج أيضًا ما لا يؤخذ بالاستدلال بطريق النظر في الأدلة التفصيلية والبحث والاجتهاد

س/ 129- لماذا لا يسمى علم المقلدين بالأحكام فقهًا بحسب التعريف المختار؟

ج/ لأنه غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال

الثالث عشر :الأحكام الشرعية العملية

س/ 130- اذكر الأحكام الشرعية العملية السبعة مع تعريف كل منها ومثالها

ج/

الحكم	التعريف	المثال
الوجوب	طلب الشارع من المكلف الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويسمى الفعل واجبًا	الصلاة والوفاء بالعقود
الحرمة	طلب ترك الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويسمى الفعل محرمًا	الزنا والسرقة
الندب	طلب الفعل على وجه التفضيل والترجيح لا الإلزام، ويسمى الفعل مندوبًا	كتابة الدين حفظًا لحقوق الدائن
الكراهة	طلب ترك الفعل على وجه الترجيح لا الإلزام، ويسمى الفعل مكروهًا	إيقاع الطلاق بلا مبرر كاف
الإباحة	تخيير المكلف بين الفعل والترك، والفعل يسمى مباحًا	الأكل والشرب والقيام والقعود ومباشرة سائر التصرفات الشرعية
الصحة	حكم يتعلق بالفعل إذا قام به المكلف على الوجه الذي قررته الشريعة، ويسمى صحيحًا	العبادات والعقود والتصرفات الصحيحة التي تترتب آثارها الشرعية
البطلان	حكم يلحق الفعل إذا أتي به على غير الوجه المشروع، ويسمى باطلًا	لا تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب على الصحيح

س/ 131- صح أم خطأ؟ الندب يلزم المكلف بالفعل على وجه الحتم والإلزام

ج/ خطأ؛ التصحيح :الندب طلب الفعل على وجه التفضيل والترجيح لا الإلزام

س/ 132- صح أم خطأ؟ الصحيح تترتب عليه آثاره الشرعية، والباطل لا تترتب عليه آثار الصحيح

ج/ صح

س/ 133- قارن من جهة درجة الطلب

ج/

الحكم	درجة الطلب
الوجوب	فعل على وجه الحتم والإلزام
الندب	فعل على وجه التفضيل والترجيح لا الإلزام
الحرمة	ترك على وجه الحتم والإلزام

الحكم	درجة الطلب
الكراهة	ترك على وجه الترجيح لا الإلزام

س/ 134- ما معنى الإباحة، وما الأمثلة المذكورة عليها؟

ج/ هي تخيير المكلف بين الفعل والترك؛ ومن أمثلتها الأكل والشرب والقيام والقعود ومباشرة سائر التصرفات الشرعية

س/ 135- ما الفرق بين الصحة والبطلان من حيث أثرهما الشرعي؟

ج/ الصحيح يترتب عليه الأثر الشرعي المقرر، سواء كان في العبادات أو العقود والتصرفات، أما الباطل فلا تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب على الصحيح

الرابع عشر :تطور إطلاق كلمة الفقه وعلاقته بالشريعة

س/ 136- كيف توسع إطلاق كلمة الفقه في عرف الفقهاء لاحقًا؟

ج/ صار يطلق على جميع الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء أكانت معروفة من الدين بالضرورة، أم مستفادة بالنظر والاجتهاد في الأدلة، أم مستفادة بطريق التقليد للفقهاء، وصار العارف بها يسمى فقيهًا سواء اكتسبها بالنظر والاجتهاد أو بالتقليد

س/ 137- ما العلاقة بين الفقه والشريعة من حيث الشمول؟

ج/ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل؛ لأنها تشتمل على العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، أما الفقه فلا يشتمل إلا على الأحكام العملية، أي العبادات والمعاملات

س/ 138- قارن بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي

ج/

وجه المقارنة	الشريعة الإسلامية	الفقه الإسلامي
المجال	العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات	الأحكام العملية :العبادات والمعاملات
المصدر	الأحكام المنزلة من الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة	معرفة الأحكام العملية المعتمدة على نصوص الشريعة ومصادر الحجية مثل الإجماع والقياس
الشمول	أوسع وأشمل	أقل شمولًا من الشريعة

س/ 139- على ماذا يعتمد الفقه في استمداد الأحكام؟

ج/ يعتمد على نصوص الشريعة، أي القرآن والسنة النبوية، كما يعتمد على المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار مثل الإجماع والقياس

الخامس عشر :نوعا الأحكام الفقهية من حيث قوة الرأي والاجتهاد

س/ 140- قارن بين النوعين

ج/

النوع	السمات	حكم المخالفة
الأول	يضعف فيه جانب الرأي والاجتهاد أو ينعدم، كالمعروف من الدين بالضرورة أو المستفاد من النص مباشرة	يعتبر جزءًا من الشريعة الإسلامية وتشريعًا إلهيًا، فلا تجوز مخالفته

النوع	السمات	حكم المخالفة
الثاني	يغلب عليه جانب الرأي والاجتهاد	لا يعد جزءًا من الشريعة بمعناها الاصطلاحي، وتسوغ مخالفته إذا استندت إلى دليل أقوى أو اجتهاد أقرب إلى روح النصوص

س/ 141- اذكر أمثلة النوع الأول من الأحكام الفقهية

ج/ وجوب الصلاة، وحرمة الزنا من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، وحرمة نكاح الأمهات المستفادة من النص مباشرة

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾]النساء :23[

س/ 142- متى تسوغ مخالفة الرأي الفقهي من النوع الثاني؟

ج/ إذا استندت المخالفة إلى دليل أقوى من دليل الرأي الفقهي المتروك، أو إلى اجتهاد أقرب إلى روح النصوص؛ أما المخالفة المجردة فهي من اتباع الهوى، والهوى لا يجوز أن يكون مستندًا للأحكام

س/ 143- لماذا كان النوع الثاني من الأحكام الفقهية أكثر من النوع الأول؟

ج/ لكثرة الوقائع وتجددها

س/ 144- كيف تبقى آراء الفقهاء الاجتهادية ذات صبغة دينية رغم عدم كون النوع الثاني جزءًا من الشريعة اصطلاحًا؟

ج/ لأن الفقه الإسلامي بمجموعه قائم على الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها وداخل في نطاقها العام ودائر في فلكها؛ ولذلك تعتبر آراء الفقهاء الاجتهادية سائغة ومحَل تقدير واحترام المسلمين

السادس عشر :خصائص الفقه الإسلامي

س/ 145- عدّد الخصائص

ج/

الخاصية	البيان
الصبغة الدينية	قام على أساس الشريعة الإسلامية، ويدعو إلى احترامه وعدم مخالفته
الجزاء	فيه جزاء دنيوي وأخروي لأنه وصف ثابت للأحكام الشرعية
الشمول	أقل من شمول الشريعة وأكثر من شمول القوانين الوضعية، وينظم العبادات والمعاملات
مراعاة الأخلاق	جانب الأخلاق مراعى تمام الرعاية
الأصل الديني في التنظيمات المدنية	الجانب الديني عنصر أصيل في جميع تنظيماته المدنية ويكسب الفعل وصف الحل والحرمة
المرونة والبقاء	يفي بحاجات الناس ومصالحهم المشروعة، وتمتد مصادره بالأحكام اللازمة للوقائع المتجددة

س/ 146- كيف يتميز الفقه الإسلامي بالمرونة وقابلية البقاء؟

ج/ بسبب وفائه بحاجات الناس ومصالحهم المشروعة؛ لأنه وجه من وجوه الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها، وتطبيق لمبادئها وقواعدها على جزئيات الوقائع والأحداث بحسب الأزمنة والأمكنة ومصالح الناس

س/ 147- كيف تكون مصادر الفقه سببًا في نموه وحركته مع ثبات الأصول؟

ج/ مصادر الفقه التي صرحت بها الشريعة أو دلت عليها أو أومأت إليها من المرونة والسعة بحيث تمد بجميع الأحكام اللازمة لمواجهة مقتضيات الحياة المتجددة، فيكون الفقه حيًا ناميًا متحركًا مع بقاء أصوله وقواعده ومبادئه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل

السابع عشر :المصالح المرسلة مصدرًا من مصادر الفقه

س/ 148- ما المصالح المرسلة، وما قيمتها في الفقه الإسلامي؟

ج/ هي مصدر خصب من مصادر الفقه، تسعف بالأحكام المحققة للمصالح التي لم تأت الشريعة بنص صريح لتحصيلها ولم يقم دليل على إلغائها

س/ 149- اذكر أمثلة تطبيق المصالح المرسلة التي ذُكرت

ج/

المثال	وجه التطبيق
جمع القرآن في زمن أبي بكر	لما رأى المصلحة في ذلك
تضمين الصناع	«ذهب فقهاء الصحابة إليه، وقال علي» :لا يصلح الناس إلا ذاك
الجماعة تقتل بالواحد	رأي عمر وتبعه الصحابة فيه
اتخاذ السجن وتدوين الدواوين	من رأي عمر في تنظيم الدولة والمصلحة
أخذ شطر من أموال الولاة وردها إلى بيت المال	إذا رأى أن ما اكتسبوه كان بسبب ولايتهم ومحاباة الناس لهم بسبب سلطانهم

س/ 150- رتّب الأمثلة

ج/

المثال	التعليل المذكور
بيعة المفضول مع وجود الفاضل	أجيزت للمصلحة
تولية الحكم للفاضل مع وجود من هو أولى منه	لأن بطلان ولايته يؤدي إلى فساد واضطراب وفوات مصالح كثيرة على الناس
فرض الضرائب على الأغنياء	إذا خلا بيت المال ووجدت حاجة إلى المال

س/ 151- ما الذي يترتب لولي الأمر من الاعتماد على المصالح المرسلة؟

ج/ يمكنه إيجاد النظم الضرورية للدولة التي تحقق الخير والمصلحة للناس وإن لم يرد بها نص صريح، ما دامت لا تخالف ما نطق به الشرع؛ لأن السياسة العادلة وتحقيق العدل والمصلحة يعتبران من الشريعة لا خارجين عنها

س/ 152- اذكر تطبيقات السياسة القائمة على المصلحة المذكورة في النص

ج/

الحالة	الإجراء
امتناع التجار عن البيع بأكثر من قيمة المثل مع حاجة الناس	فرض التسعير
امتناع أرباب الصناعات والحرف عن العمل مع حاجة الناس إلى صناعاتهم	حملهم على العمل بأجرة المثل

الثامن عشر :العرف والإجماع كمصدرين للفقه

س/ 153- ما تعريف العرف، وما أثره في الفقه الإسلامي؟

ج/ العرف هو ما اعتاده الناس وجروا عليه في أمورهم، وهو أصل فقهي تبتني عليه الأحكام ويؤثر في بقائها وتطبيقها

س/ 154- استخرج أمثلة الأحكام التي تأثرت بالعرف

ج/

المسألة	أثر العرف
عقد الاستصناع	أجيز لجريان التعامل به واعتياد الناس عليه وتحقق الحاجة إليه
دخول الحمام	أجيز لجريان العرف بذلك وإقرار العلماء له، مع جهالة مدة المكث ومقدار الماء المستهلك
وقف المنقول	يجوز إذا جرى به العرف، وهو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن الشيباني
الشرط في البيع	يصح الشرط الذي جرى به العرف، مثل شراء سلعة مع اشتراط إصلاحها من قبل البائع لمدة معينة
العيب في المبيع والعدالة والمروءة	ينظر فيه إلى العرف، فإذا تغير بحيث لم يعد ما كان عيبًا معتبرًا من العيوب لم يرد البيع به

س/ 155- اذكر القواعد الفقهية التي جاءت من ملاحظة جانب العرف

«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» | «والمعروف بين التجار كالمشروط فيما بينهم» | «العادة محكمة»

س/ 156- ما تعريف الإجماع، ولماذا يعد مصدرًا فقهيًا واسعًا؟

ج/ هو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة لم يرد نص بشأنها، وهو مصدر فقهي واسع يجعل الفقه في حالة نمو مستمر وصلاحية دائمة للبقاء، لأن المجتهدين يلاحظون المصلحة وعادة الناس في الواقعة التي يريدون استنباط الحكم لها والإجماع عليها

س/ 157- ما النتيجة العامة المتعلقة بقدرة الفقه الإسلامي على تلبية الحاجات؟

ج/ الفقه الإسلامي بمصادره ومقوماته واستناده إلى الشريعة يفي كل الوفاء بجميع حاجات الناس والأفراد والدولة

التاسع عشر :جداول مراجعة نهائية مترابطة

س/ 158- أكمل خريطة المفاهيم الكبرى في الدرس

ج/

المحور	الخلاصة
الشريعة في الاصطلاح	الأحكام التي شرعها الله لعباده بالقرآن أو السنة من قول أو فعل أو تقرير
خصائص الشريعة	من عند الله؛ الجزاء دنيوي وأخروي؛ عامة وباقية؛ شاملة
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان	جلب المصالح ودرء المفاسد؛ طبيعة الأحكام؛ مرونة المصادر
شمول الشريعة	العقيدة والأخلاق والأحكام العملية؛ والعملية عبادات ومعاملات
الفقه في الاصطلاح المختار	العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال
علاقة الفقه بالشريعة	الفقه أخص من الشريعة لأنه يختص بالأحكام العملية

المحور	الخلاصة
خصائص الفقه	صبغة دينية؛ جزاء دنيوي وأخروي؛ شمول أقل من الشريعة؛ مرونة وبقاء

س/ 159- اختر الحكم المناسب للمثال

ج/

المثال	الحكم
الصلاة والوفاء بالعقود	الوجوب
الزنا والسرقة	الحرمة
كتابة الدين حفظًا لحقوق الدائن	الندب
إيقاع الطلاق بلا مبرر كاف	الكراهة
الأكل والشرب والقيام والقعود	الإباحة
الفعل على الوجه الذي قررته الشريعة وتترتب آثاره	الصحة
الفعل على غير الوجه المشروع ولا تترتب عليه آثار الصحيح	البطلان

س/ 160- قارن في سطر واحد بين الشريعة والفقه والقوانين الوضعية

ج/

الموضوع	الشريعة الإسلامية	الفقه الإسلامي	القوانين الوضعية
المصدر	وحي إلهي	فهم للأحكام العملية من أدلتها ومصادر حجيتها	تشريع بشري
المجال	العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات	العبادات والمعاملات	تنظيمات قانونية وضعية
الجزاء	دنيوي وأخروي	دنيوي وأخروي للأحكام الشرعية	دنيوي

س/ 161- صح أم خطأ؟ الشريعة الإسلامية أعم شمولًا من الفقه الإسلامي

ج/ صح

س/ 162- صح أم خطأ؟ الفقه الإسلامي لا يعتمد على القرآن والسنة

ج/ خطأ؛ التصحيح :يعتمد على القرآن والسنة، وعلى المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار كالإجماع والقياس

س/ 163- صح أم خطأ؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة لم يرد نص بشأنها

ج/ صح

س/ 164- صح أم خطأ؟ العرف لا يؤثر في بقاء الأحكام وتطبيقها

ج/ خطأ؛ التصحيح :العرف أصل فقهي تبتني عليه الأحكام ويؤثر في بقائها وتطبيقها

س/ 165- صحّح :كل مخالفة للرأي الفقهي الاجتهادي تعد اتباعًا للهوى

ج/ التصحيح :مخالفة الرأي الفقهي الاجتهادي تسوغ إذا استندت إلى دليل أقوى أو اجتهاد أقرب إلى روح النصوص، أما المخالفة المجردة من ذلك فهي من اتباع الهوى

س/ 166- أكمل :المصادر المرنة المذكورة للشريعة والفقه تشمل و و و و و

ج/ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والاستصلاح

س/ 167- استخرج من الدرس أربع قواعد أو عبارات جامعة يسهل حفظها

إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح» | «الشريعة لا تضيق بحاجات الناس وتحقيق مصالحهم» | «لا » «ضرر ولا ضرار» | «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» | «العادة محكمة

س/ 168- ما الخلاصة الجامعة التي تربط الشريعة والفقه والمصادر والمصالح والمرونة؟

ج/ الشريعة الإسلامية تشريع إلهي شامل، أصلها الوحي، وأحكامها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومصادرها مرنة للوقائع المتجددة؛ والفقه فهم الأحكام الشرعية العملية وتطبيق مبادئها وقواعدها على الجزئيات، ولذلك يتصف بالمرونة والبقاء مع ثبات أصول الشريعة ومبادئها

الباب الثاني :أدوار الفقه

الفصل الأول :عصر النبي ﷺ

١١٢ - تمهيد

س/ ما المقصود بالفقه؟

ج/ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، أو هو هذه الأحكام نفسها

س/ لماذا لا تبقى أفعال المكلفين ثابتة على نمط واحد وأسلوب معين وقدر محدود؟

ج/ لأن تتابع الليل والنهار، وتبدل الأحوال والظروف، واختلاف البيئات يدعو إلى زيادة الأفعال واتساعها وتنوعها واختلافها وتبدل بعضها وتطوره

س/ ما النتيجة البديهية لتغير أفعال المكلفين وأحوالهم؟

ج/ أن يكون الفقه أسرع في النمو والازدياد والتطور تبعًا لذلك

س/ ما الذي يراد بحثه في أدوار الفقه؟

ج/ نشأة الفقه في أيامه الأولى، ثم نموه وازدهاره، ثم ركوده ووقوفه، مع الوقوف على العوامل والأسباب التي أثرت في أطواره كلها

خريطة أدوار الفقه الستة

الدور والفترة
أولًا: عصر النبي ﷺ
ثانيًا: عصر الخلفاء الراشدين
ثالثًا: ما بعد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الثاني
رابعًا: من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع
خامسًا: من نهاية الدور السابق إلى سقوط بغداد
سادسًا: من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر

س/ بماذا سمّى بعض الكتاب أدوار الفقه؟

«ج/ سمّاها »أدوار التشريع الإسلامي

س/ لماذا وُجّهت تسمية أدوار الفقه بأدوار التشريع الإسلامي؟

ج/ لأن الفقه يستند إلى نصوص الشريعة والمصادر التي أشارت إليها، واستنباط الأحكام من هذه المصادر كان بإذن من الشريعة

س/ ما الحكم في استعمال تعبير »أدوار الفقه «أو »أدوار التشريع الإسلامي «بالمعنى المقصود هنا؟

ج/ المعنى واحد، إذا كان المقصود بالتشريع الإسلامي الأحكام التي وردت بها النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، أو التي استنبطت من هذه النصوص أو من المصادر التي أشارت إليها

س/ لمن حق التشريع، وما المقصود بالتشريع؟

ج/ التشريع - وهو سن الأحكام الشرعية - من حق الله وحده

الفصل الأول :عصر النبي ﷺ

س/ لماذا يعتبر عصر النبي ﷺ أهم العصور الفقهية على الإطلاق؟

ج/ لأن التشريع الإلهي تم في هذا العصر، والتشريع الإلهي أساس الفقه في جميع أدواره وعصوره في الماضي والحاضر والمستقبل

س/ ما طبيعة الفقه في عصر النبي ﷺ؟

ج/ هو فقه الوحي فقط

س/ كيف كانت الأحكام الشرعية تتنزل في عصر النبي ﷺ؟

ج/ كانت تتنزل على النبي ﷺ بلفظها ومعناها، أي القرآن، أو بمعناها فقط، أي السنة، وكان النبي ﷺ يقوم بتبليغها إلى الناس

س/ ما مصدر الأحكام الشرعية في عصر النبي ﷺ؟

ج/ الوحي لا غيره، أما اجتهاد النبي ﷺ وأصحابه فمرجعه إلى الوحي

١١٤ - التشريع في مكة، أو التشريع المكي

س/ كم مكث النبي ﷺ في مكة المكرمة، وما المدة المقصودة؟

ج/ مكث ما يقرب من ثلاثة عشر سنة، وهي المدة من بعثته إلى هجرته

س/ إلى أي ناحية اتجه الوحي في الفترة المكية؟

ج/ اتجه إلى ناحية العقيدة، ولم يتعرض إلى الأحكام العملية إلا قليلًا وبشكل كلي غالبًا

س/ لماذا اتجه الوحي في مكة إلى العقيدة قبل التفصيل في الأحكام العملية؟

ج/ لأن العقيدة هي الأساس لكل ما تأتي به الشريعة من أحكام وتفصيلات، فلابد من إصلاحها وتنقيتها من الشوائب والأباطيل، وجعلها قائمة على الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر

س/ كيف كانت آيات القرآن في مكة تعالج العقيدة؟

ج/ كانت توضح معنى العقيدة بالدليل والبرهان، وتطلب من المخاطبين استعمال عقولهم والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وتنكر عليهم جهلهم بأصول العقيدة الحقّة وتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد

س/ ما الجانب الأخلاقي الذي صاحب تقرير العقيدة في التشريع المكي؟

ج/ كان القرآن ينزل بالآيات الكثيرة في الأخلاق الكبيرة ولزوم الاعتصام بالطيب منها دون الخبيث؛ لأنها من لوازم العقيدة الحقّة وأساس العمل الصالح

س/ كيف كان تشريع الأحكام العملية في مكة؟

ج/ كان تشريعها على نحو قليل وكلي غير تفصيلي

س/ لماذا كانت الأحكام العملية في مكة قليلة وغير تفصيلية؟

ج/ لأن المسلمين كانوا قلة مستضعفين لا قوة لهم ولا سلطان، فلم تكن لديهم حاجة إلى أحكام عملية تفصيلية، حتى إن بعضهم هاجر إلى الحبشة فرارًا بدينه وتخلصًا من أذى المخالفين المشركين

١١٥ - التشريع بعد الهجرة، أو التشريع المدني

س/ ما التغير الذي هيأ للتشريع المدني؟

ج/ أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة بعد أن أسلم بعض أهلها وتهيأ المجال لنقله ﷺ إليها وقيامه بالدعوة فيها واتخاذها مركزًا للدولة الإسلامية

س/ ماذا وجد النبي ﷺ وأصحابه في المدينة بعد الهجرة؟

ج/ وجدوا الجو الذي يمكنهم أن يقيموا فيه تنظيمًا اجتماعيًا وسياسيًا على أساس الدين الجديد، وظهرت أول دولة في تلك البقعة الصغيرة النائية

س/ من كان أول رئيس للدولة في المدينة؟

ج/ كان أول رئيس لها هو النبي ﷺ

س/ لماذا ظهرت الحاجة إلى التشريعات العملية بعد الهجرة؟

ج/ لقيام المجتمع الإسلامي الجديد وتنظيم أموره وتسيير شؤون الدولة الإسلامية الفتية بمقتضاها

مقارنة مركزة بين التشريع المكي والمدني

وجه المقارنة	التشريع المكي	التشريع المدني
طبيعة الأحكام	كان قليلًا وغير تفصيلي لعدم الحاجة إلى كثرة الأحكام العملية التفصيلية	جاء بتنظيم دقيق محكم لجوانب الحياة التي احتاج إليها المجتمع والدولة الإسلامية
المجال الغالب	اتجه أساسًا إلى ناحية العقيدة، وكانت الأحكام العملية قليلة وكليّة غالبًا	اتجه إلى النواحي العملية، واتسع ليشمل حياة الأفراد والجماعة وتنظيم الدولة وعلاقتها بغيرها
أبرز الموضوعات	أصلح العقيدة ونقاها، ورسخ الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وعالج الأخلاق المرتبطة بالعقيدة والعمل الصالح	شرعت أحكام العبادات والجهاد، وتنظيمات الأسرة، والجرائم والعقوبات، والمعاملات، وحقوق الحاكم والمحكوم، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها

س/ ما أبرز المجالات العملية التي شملها التشريع المدني؟

ج/ العبادات والجهاد، وتنظيمات الأسرة من زواج وبيان لحقوق الزوجين والفرقة وأسلوبها ومدتها، والبنوة وحقوقها، والميراث وأنصبة الورثة، والجرائم والعقوبات، وأنواع المعاملات، وحقوق الحاكم والمحكوم، وعلاقة الدولة الإسلامية مع غيرها

س/ ما الخلاصة في مدى شمول التشريع المدني لجوانب الحياة؟

ج/ لم يترك التشريع الإلهي جانبًا من جوانب الحياة إلا جاء بتنظيم دقيق محكم له

١١٦ - طريقة التشريع

س/ بأي وجهين كان تشريع الأحكام في عصر النبي ﷺ؟

ج/ الأول :وقوع حوادث تقتضي حكمًا من الشارع، أو سؤال المسلمين النبي ﷺ عن حكم أمر عرض لهم والثاني :ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال أو حادثة معينة، مع تقدير الشارع أن الوقت قد حان لتشريعها لضرورتها للمجتمع

وجها طريقة التشريع

الوجه	الوصف
الأول :تشريع بسبب حادثة أو سؤال	تقع حادثة أو يسأل المسلمون النبي ﷺ، فينتظر الوحي فينزل بآية أو آيات تبين الحكم أو جواب السؤال، وقد ينزل بالحكم معنى ويعبّر عنه بلفظه، وذلك هو السنة، وأحيانًا ينزل الوحي بالحكم المطلوب فيجتهد النبي ﷺ
الثاني :تشريع ابتداءً دون سؤال حادثة معينة	نزول الحكم ابتداءً من غير سؤال أو حادثة معينة، لأن الشريعة جاءت أيضًا لإيجاد مجتمع من نوع خاص قائم على أسس معينة، وليكون مثلًا أعلى لكل مجتمع في المستقبل

س/ ما المقصود بالوجه الأول من طريقة التشريع؟

ج/ أن تقع حوادث تقتضي حكمًا من الشارع، أو يعرض للمسلمين أمر يقتضي سؤال النبي ﷺ عن حكمه، فينتظر النبي الوحي فينزل بآية أو آيات مبينة للحكم أو جواب السؤال

الدليل :ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم]البقرة :221[

س/ بمناسبة أي حادثة نزل قوله تعالى» :ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم«؟

ج/ نزلت بمناسبة حادثة عزم فيها أحد المسلمين على نكاح مشركة، وعلّق نكاحه على موافقة النبي ﷺ، فلما أخبره بذلك نزلت الآية

الدليل :يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن]البقرة :222[

الدليل :وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن]البقرة :232[

الدليل :ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو]البقرة :219[

الدليل :هو الطهور ماؤه الحل ميتته]حديث ماء البحر[

س/ ما أمثلة الأحكام التي نزلت جوابًا عن سؤال؟

ج/ قوله تعالى» :يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن«، وقوله تعالى» :وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن«، وقوله تعالى» :يسألونك ماذا ينفقون قل العفو«، ومن السنة سؤال «بعض الصحابة عن ماء البحر وجواز الوضوء به، فقال النبي ﷺ» :هو الطهور ماؤه الحل ميتته

س/ ما المقصود بالوجه الثاني من طريقة التشريع؟

ج/ ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال عن حادثة معينة، لأن الشريعة لم تأت فقط لسد حاجات قائمة وإعطاء الحلول لوقائع حاصلة، بل جاءت لإيجاد مجتمع من نوع خاص قائم على أسس معينة ليكون هو المثل الأعلى لكل مجتمع في المستقبل

س/ اذكر أمثلة من أحكام الوجه الثاني من طريقة التشريع

ج/ منها :الشورى في الحكم، وتبيان مقادير الزكاة، وتفصيل كثير من أحكام الأسرة، وبيان بعض العقوبات ونحو ذلك

١١٧ - مميزات التشريع في هذا الدور

س/ على أي أساس قام التشريع في عصر النبي ﷺ؟

ج/ قام على أساس مراعاة مصالح الناس ودرء الأضرار والمفاسد عنهم، وهو الأصل الكبير الجامع لجميع أحكام الشريعة الإسلامية

س/ ما المقصود بمميزات التشريع في عصر النبي ﷺ بالنسبة إلى الأصل الجامع؟

ج/ هي مظاهر للأصل الكبير :رعاية مصالح الناس ودفع الضرر عنهم

١١٨ - أولًا :التدرج في التشريع

س/ هل نزلت أحكام القرآن والسنة دفعة واحدة؟

ج/ لا؛ فما نزلت أحكام القرآن مرة واحدة، وكذلك أحكام السنة ما جاءت دفعة واحدة، بل جاء التشريع متدرجًا

س/ ما الحكمة من التدرج في التشريع؟

ج/ يجعل الأحكام أخف على النفس من نزولها دفعة واحدة، فيكون أدعى إلى القبول والامتثال، وييسر معرفة الأحكام وحفظها والإحاطة بأسبابها وظروف تشريعها

س/ لماذا كان التدرج ملائمًا لحالة العرب المسلمين الأولين؟

ج/ لأن القراءة والكتابة لم تكن شائعة فيهم، وكان جل اعتمادهم على الذاكرة والحفظ، فكان من حقهم أن تراعى حالتهم وتنزل عليهم الأحكام شيئًا فشيئًا حتى يمكن استيعابها ومعرفتها وحفظها

أنواع التدرج في التشريع

النوع	الوصف
تدرج زمني	الأحكام لم تنزل في زمن واحد؛ منها المتقدم ومنها المتأخر، واستغرق تشريعها مدة النبوة
تدرج في أنواع ما شرع من أحكام	لم تنزل التكليفات الكثيرة دفعة واحدة، بل جاء كل تكليف تمهيدًا لقبول التكليف اللاحق ومن أمثلته الصلاة والزكاة والخمر والقتال
تدرج من الكلي إلى التفصيلي	التشريع المكي جاء في الأحكام العملية بصورة كلية، ثم جاء التشريع المدني مفصلًا لهذا الكلي

س/ كيف كان التدرج الزمني في التشريع؟

ج/ كانت الأحكام تنزل على مراحل زمنية؛ منها المتقدم ومنها المتأخر، واستغرق تشريعها مدة النبوة، فلم تشرع دفعة واحدة

س/ ما معنى التدرج في أنواع ما شرع من أحكام؟

ج/ أن المسلمين لم يكلفوا بالتكليفات الكثيرة في بدء الإسلام، بل أخذوا بالرفق تيسيرًا على نفوسهم، وجاءت التكليفات قليلة ليكون كل تكليف سابق تمهيدًا لقبول التكليف اللاحق

س/ كيف كان التدرج في تشريع الصلاة؟

ج/ شرعت الصلاة أولًا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم جعلت خمس صلوات في اليوم والليلة

س/ كيف كان التدرج في تشريع الزكاة؟

ج/ لم يكن لها في البداية حد محدود، وإنما ترك الأمر للمسلم ينفق ما يستطيعه ويشاؤه، ثم عينت مقاديرها على سبيل الإلزام

س/ كيف كان التدرج في تحريم الخمر؟

ج/ لم تحرم الخمر رأسًا، وإنما مهد لها ببيان أضرارها، ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر، ثم جاء التحريم القاطع أخيرًا

س/ كيف كان التدرج في تشريع القتال؟

ج/ في البداية لم يكن المسلمون مأمورين به لقلة عددهم، فأمروا بالعفو والصبر على عداء الأعداء والإعراض عنهم وترك مقاتلتهم، ثم لما قوي المسلمون أذن لهم في القتال دفاعًا عن أنفسهم، ثم فرض عليهم القتال فرضًا

الدليل :اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين]الأنعام :106[

الدليل :أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير]الحج :39[

الدليل :كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون]البقرة :216[

الدليل :وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله]الأنفال :39[

س/ ماذا يعني التدرج من ذكر الأحكام بشكل كلي ثم يأتي التفصيل بعد ذلك؟

ج/ أن التشريع المكي، فيما تعرض له من أحكام عملية، جاء بشكل كلي، ثم جاء التشريع المدني مفصلًا لهذا الكلي

١١٩ - ثانيًا :رفع الحرج

س/ ما المقصود برفع الحرج في التشريع؟

ج/ أن الشارع يريد بعباده التيسير والتخفيف، ولا يريد بأحكامه التضييق والتشديد

الدليل :يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر]البقرة :185[

الدليل :يريد الله أن يخفف عنكم]النساء :28[

الدليل :وما جعل عليكم في الدين من حرج]الحج :78[

الدليل :يسروا ولا تعسروا

الدليل :بعثت بالحنيفية السمحة

الدليل :ما خير النبي ﷺ بين شيئين إلا اختار أيسرهما

الدليل :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

س/ ما مكانة رفع الحرج في الشريعة؟

ج/ رفع الحرج أصل مقطوع به في الشريعة

س/ ما أبرز مظهر من مظاهر رفع الحرج؟

ج/ اعتبار المرض والسفر والإكراه والخطأ والنسيان أعذارًا لتخفيف الأحكام وتشريع الرخص

س/ ما القاعدة الشرعية التي بنيت على أصل رفع الحرج في الضرورات؟

«ج/ القاعدة» :الضرورات تبيح المحظورات

١٢٠ - ثالثًا :قلة التكاليف في الشريعة

س/ كيف اتسم التشريع الإلهي في عصر النبي ﷺ من حيث عدد التكاليف؟

ج/ لم يأت بتكاليف كثيرة ترهق المكلفين؛ لأن الإرهاق حرج وضيق والحرج مرفوع

س/ ما الغاية من التكاليف كما يقررها هذا الموضع؟

ج/ إيصال المكلف إلى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، ولذلك يأتي التشريع بالقدر اللازم الذي تطيقه الطبيعة البشرية

الدليل :إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

الدليل :لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

س/ ما الدليل من السنة على رغبة الشارع في تقليل التكاليف ما أمكن؟

ج/ من الأحاديث الدالة على ذلك حديث» :إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها«، وقول النبي ﷺ في الحج» :لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما «هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

١٢٠ - ثالثًا :النسخ

س/ ما المقصود بالنسخ؟

ج/ هو رفع الحكم السابق بحكم لاحق

س/ في أي دور وقع النسخ؟

ج/ وقع النسخ في التشريع الإسلامي في هذا الدور فقط

س/ ما سبب وقوع النسخ في التشريع الإسلامي في عصر النبي ﷺ؟

ج/ رعاية المصلحة، ورفع الحرج والضيق عن المكلفين، وأخذهم بسنة التدرج والرفق

أمثلة النسخ في التشريع

المثال	الحكم السابق	الحكم اللاحق
عدة المتوفى عنها زوجها	كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، وكان على الزوج أن يوصي لها بالنفقة والسكنى فيها	جعلت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام
الوصية للوالدين والأقربين	كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة	نُسخت الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، وأكدت السنة هذا النسخ
زيارة القبور	نهى النبي ﷺ عن زيارة القبور	أباح النبي ﷺ زيارة القبور
ادخار لحوم الأضاحي	نهى النبي ﷺ عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الوفود التي جاءت إلى المدينة	أباح لهم ادخار لحوم الأضاحي بعد ذلك
القبلة	كانت القبلة أولًا إلى بيت المقدس	جعلت القبلة في الصلاة إلى الكعبة

الدليل :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج]البقرة :240[

الدليل :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا]البقرة :234[

الدليل :إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

الدليل :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

س/ ما التغيير الذي وقع في حكم عدة المتوفى عنها زوجها؟

ج/ كانت في البداية سنة كاملة مع الوصية لها بالنفقة والسكنى، ثم جعلت أربعة أشهر وعشرة أيام

س/ ما حكم الوصية للوالدين والأقربين في البداية، وما الذي حدث لها؟

ج/ كانت واجبة، ثم نسخت بآية المواريث، وأكدت السنة هذا النسخ

س/ ما التغيير الذي وقع في حكم زيارة القبور؟

ج/ نهى النبي ﷺ عنها أولًا، ثم أباحها بعد ذلك

س/ ما الذي حدث لحكم ادخار لحوم الأضاحي؟

ج/ نهى النبي ﷺ عن ادخارها لأجل الوفود التي جاءت إلى المدينة، ثم أباح لهم الادخار بعد ذلك

س/ كيف تغير حكم القبلة؟

ج/ كانت القبلة أولًا إلى بيت المقدس، ثم جعلت القبلة في الصلاة إلى الكعبة

١٢١ - الاجتهاد في هذا العصر وأثره في التشريع

س/ ما الأصل في مصدر الفقه في عصر النبي ﷺ؟

ج/ فقه الوحي؛ فمصدر التشريع هو وحي الله في قرآنه أو على لسان رسوله ﷺ في السنة

س/ هل ثبت أن النبي ﷺ اجتهد وأذن لأصحابه بالاجتهاد؟

ج/ نعم، ثبت أن النبي ﷺ اجتهد، وأنه أذن لأصحابه بالاجتهاد وأقرهم على بعض ما اجتهدوا فيه

س/ ما أبرز اجتهادات النبي ﷺ في أخذ الفداء من أسرى بدر؟

ج/ أخذ الفداء من أسرى بدر مع أن حكم أسرى بدر لم يكن قد شرع حينذاك ولم ينزل الوحي بحكمهم، فاجتهد النبي ﷺ واستشار أبا بكر وعمر، فأشار أبو بكر بأخذ الفداء وخالفه عمر، فأخذ النبي ﷺ الفداء

س/ ما اجتهاد النبي ﷺ المتعلق بالمتخلفين عن غزوة تبوك؟

ج/ أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك بالبقاء في المدينة بناء على ما ادعوه من أعذار

س/ ما الذي يدل عليه قول النبي ﷺ» :لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم«؟

ج/ يدل على أن النبي ﷺ كان يرجح بعض الأمور على بعض لما يراه من المصلحة

س/ ما دلالة قول النبي ﷺ» :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة «في باب الاجتهاد؟

ج/ يدل على اختياره ترك الأمر بالسواك لدفع المشقة عن الأمة

الدليل :لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم

الدليل :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

س/ ما الحديث المشهور الدال على إذن النبي ﷺ لمعاذ بالاجتهاد؟

ج/ حديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه سأل النبي ﷺ معاذًا» :كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ «فأجاب» :أقضي بما في كتاب الله«، ثم فإن لم يكن في كتاب الله؟ «قال» :فبسنة رسول الله«، ثم »فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ «قال» :أجتهد رأيي آلو - أي أقصر -«، » «فضرب رسول الله ﷺ بيده على صدره وقال» :الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

الدليل :الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

س/ ما موقف النبي ﷺ من اجتهاد الصحابيين في السفر حين لم يكن معهما ماء وقت الصلاة؟

ج/ تيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، فلما قدما على النبي ﷺ وأخبراه بما «حصل صوبهما ولم ينكر على أحدهما؛ وقال للذي لم يعد» :أصبت السنة وأجزأتك صلاتك«، وقال للذي أعاد» :لك الأجر مرتين

الدليل :أصبت السنة وأجزأتك صلاتك

الدليل :لك الأجر مرتين

س/ ما صورة اختلاف الصحابة في فهم أمر النبي ﷺ بالصلاة في بني قريظة؟

ج/ قال النبي ﷺ» :لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة«، فساروا مسرعين، فلما حان وقت العصر صلى بعضهم في الطريق وأولوا كلام النبي ﷺ بأنه أراد السرعة في المسير لا تأخير الصلاة، ولم يصل البعض الآخر إلا بعد وصوله إلى بني قريظة، ولم ينكر النبي ﷺ على أحد الفريقين

الدليل :لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة

حكم الاجتهاد في عصر النبي ﷺ

الصورة	الأصل/المرجع	النتيجة
اجتهاد النبي ﷺ	اجتهاد النبي ﷺ مردّه إلى الوحي	إن كان بوحي من الله فهو وحي بالمعنى ومن قبيل السنة، وإن كان بلا إلهام فإنه يكون تحت تصويب الله؛ فإن لم يكن صوابًا نزل القرآن بالتصحيح أو العتاب
اجتهاد الصحابة	اجتهاد الصحابة مردّه إلى النبي ﷺ، فهو الذي يقره أو ينكره	يصبح ما أقره النبي ﷺ تشريعًا، وما لم يقره لا يكون تشريعًا

س/ هل كان الاجتهاد في عصر النبي ﷺ مصدرًا مستقلًا للتشريع؟

ج/ لا؛ فالاجتهاد ثابت وواقع في عصر النبي ﷺ، لكنه لم يكن مصدرًا مستقلًا للتشريع، بل كان مردّه إلى الوحي

س/ إلى أي قسمين ينقسم اجتهاد النبي ﷺ من حيث علاقته بالوحي؟

ج/ إما أن يكون عن إلهام الله له، فهذا وحي بالمعنى ومن قبيل السنة، وإما أن يكون اجتهادًا بلا إلهام من الله له، وفي هذه الحالة يقره الله على اجتهاده إن كان صوابًا، أو يبين خطأه إن لم يكن صوابًا

الدليل :عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين]التوبة :43[

س/ ما الذي أثبته القرآن في قضية أسرى بدر فيما يتعلق باجتهاد النبي ﷺ؟

ج/ بيّن أن أخذ الفداء في تلك القضية لم يكن صوابًا، فدل ذلك على أن اجتهاده ﷺ ليس مصدرًا مستقلًا للتشريع

س/ ما أثر العتاب القرآني في قضية المتخلفين عن غزوة تبوك؟

ج/ نزل العتاب على إذن النبي ﷺ للمتخلفين بالبقاء في المدينة، فدل على أن اجتهاده ﷺ مردّه إلى الوحي

س/ ما حكم اجتهاد الصحابة من حيث صيرورته تشريعًا؟

ج/ إذا أقره النبي ﷺ صار تشريعًا للأمة، وإن لم يقره لم يكن تشريعًا

س/ ما الفائدة من وقوع اجتهاد الصحابة مع أنه ليس مصدرًا مستقلًا للتشريع في هذا العصر؟

ج/ تعليم الأمة جواز استنباط الأحكام بطريق الاجتهاد وإرشادها إليه

١٢٥ - لا اختلاف في هذا العصر

س/ من كان مرجع الفتيا والقضاء في عصر النبي ﷺ؟

ج/ كان النبي ﷺ هو مرجع الفتيا والقضاء والمبلغ عن الله أحكام الإسلام

س/ ما مصادر التشريع في عصر النبي ﷺ؟

ج/ القرآن والسنة

س/ لماذا لم يوجد اختلاف وتعدد أقوال في المسألة الواحدة على صورة الخلاف الفقهي المستقل في هذا العصر؟

ج/ لأن اجتهاد الصحابة كان مردّه إلى النبي ﷺ، فما أقره صار تشريعًا، وما أنكره لم يكن تشريعًا؛ فلا يبقى الاجتهاد مستقلاً عن مرجعه

س/ ما أثر عدم استقلال اجتهاد الصحابة في موضوع الإجماع في هذا العصر؟

ج/ لم يكن تعدد آراء في المسألة الواحدة ولا إجماع بالصورة التي تكون مع تعدد الآراء؛ إذ كان المرجع النبي ﷺ

١٢٦ - التدوين في هذا العصر

س/ من الذين اتخذهم النبي ﷺ كتابًا يكتبون له ما ينزل من القرآن؟

ج/ منهم زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم

س/ ماذا كان يفعل بعض الصحابة بالنسبة إلى كتابة القرآن؟

ج/ كان بعض الصحابة يكتب لنفسه ما يتيسر له كتابته من آيات القرآن الكريم

س/ كيف كان حال القرآن عند وفاة الرسول ﷺ؟

ج/ كان القرآن محفوظًا في الصدور ومدونًا كله في الرقاع ونحوها، لكنه لم يكن مجموعًا في مصحف واحد، بل كان مفرقًا، ثم جمع في مصحف واحد في زمان أبي بكر

س/ هل اتخذ النبي ﷺ كتابًا لكتابة السنة؟

ج/ لم يتخذ النبي ﷺ كتابًا لكتابة السنة، ولم يأمر بكتابتها، بل نهى عن كتابتها في أول الأمر

س/ لماذا نُهي عن كتابة السنة في أول الأمر؟

ج/ خشية اختلاطها بالقرآن

س/ متى أُبيحت كتابة السنة؟

ج/ لما أمن اللبس والاختلاط أُبيح للصحابة أن يكتبوها

س/ ما المثال المذكور لصحابي كان يكتب ما يسمعه من النبي ﷺ؟

ج/ عبد الله بن عمرو بن العاص

الدليل :**لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار**

الدليل :**اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني حق**

س/ كيف كانت السنة محفوظة رغم أنها لم تكن مدونة في عهد النبي ﷺ؟

ج/ كانت محفوظة في صدور الصحابة، وبلغوها لغيرهم، ولم يفقد منها شيء

س/ ما علاقة السنة بالقرآن من حيث البيان؟

ج/ السنة مبينة للقرآن شارحة له

الدليل :**إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون**]الحجر :9[

س/ ما علاقة حفظ القرآن بحفظ السنة في هذا الموضع؟

ج/ القرآن محفوظ بحفظ الله، ومن تمام حفظه حفظ السنة له

مراجعة امتحانية متنوعة

س/ ظهرت أول دولة إسلامية في المدينة، وكان النبي ﷺ أول رئيس لها

ج/ صح

س/ كان الوجه الثاني من طريقة التشريع قاصرًا على معالجة الحوادث التي وقعت بالفعل

ج/ خطأ؛ هو ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال أو حادثة معينة، عند تقدير الشارع ضرورتها للمجتمع

س/ من أمثلة التشريع ابتداءً :الشورى في الحكم وتبيان مقادير الزكاة وتفصيل كثير من أحكام الأسرة وبيان بعض العقوبات

ج/ صح

س/ الحديث الذي أجاب فيه النبي ﷺ عن ماء البحر كان متعلقًا بجواز الوضوء به

ج/ صح

س/ ظل النهي عن كتابة السنة دائمًا، ولم تُبح كتابتها في عهد النبي ﷺ

ج/ خطأ؛ نُهي عن كتابتها في أول الأمر خشية اختلاطها بالقرآن، ثم أُبيحت

س/ كان القرآن عند وفاة الرسول ﷺ مجموعًا في مصحف واحد كامل

ج/ خطأ؛ كان محفوظًا في الصدور ومدونًا في الرقاع ونحوها، لكنه لم يكن مجموعًا في مصحف واحد، ثم جمع في زمان أبي بكر

س/ اختر الإجابة الصحيحة :أيُّ عبارة تعبر عن التدرج من الكلي إلى التفصيلي؟)أ (نزول الأحكام في زمن واحد)ب (ورود الأحكام العملية في مكة بصورة كلية ثم مجيء التشريع المدني مفصلًا لها)ج (رفع الحكم السابق بحكم لاحق)د (منع كتابة السنة أولًا

ج/ الإجابة) :ب(

س/ اختر الإجابة الصحيحة :أيُّ أمر يتعلق باجتهاد النبي ﷺ إذا كان بلا إلهام من الله ثم ظهر أنه غير صواب؟)أ (يصبح تشريعًا مستقلًا)ب (لا يحتاج إلى بيان)ج (يقره الله دائمًا)د (يبيّن الله خطأه بالتصحيح أو العتاب

ج/ الإجابة) :د(

س/ اختر الإجابة الصحيحة :أيُّ ترتيب يمثل تحول القبلة؟)أ (الكعبة ثم بيت المقدس)ب (بيت المقدس ثم الكعبة)ج (المدينة ثم مكة)د (مكة ثم المدينة

ج/ الإجابة) :ب(

س/ اختر الإجابة الصحيحة :أيُّ عبارة تتعلق بحفظ السنة؟)أ (لم تحفظ في الصدور)ب (فقد منها شيء)ج (كانت محفوظة في صدور الصحابة وبلغوها لغيرهم)د (لم تكن لها صلة بالقرآن

ج/ الإجابة) :ج(

س/ اختر الإجابة الصحيحة :ما الذي حدث للقرآن بعد أن كان مفرقًا عند وفاة الرسول ﷺ؟)أ (أُتلف بعضه)ب (جمع في مصحف واحد في زمان أبي بكر)ج (مُنع من الكتابة)د (جمع في زمان النبي ﷺ

ج/ الإجابة) :ب(

مطابقة سريعة للمراجعة

الموقف	الجواب
القرآن عند وفاة النبي ﷺ	جمع القرآن في مصحف واحد في زمن أبي بكر
زيارة القبور	النهي أولًا ثم الإباحة بعد ذلك
السنة في عهد النبي ﷺ	الحفظ في الصدور ثم إباحة الكتابة بعد زوال خشية الاختلاط
القبلة	كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة
عدة المتوفى عنها زوجها	كان أولًا سنة مع النفقة والسكنى ثم أربعة أشهر وعشرة أيام

خريطة حفظ نهائية

المحور	الخلاصة
عصر النبي ﷺ	الوحي هو مصدر التشريع، واجتهاد النبي ﷺ والصحابة مردّه إلى الوحي
التشريع المكي	العقيدة هي محور الوحي في مكة، والأحكام العملية قليلة وكلية غالبًا
التشريع المدني	اتسعت التشريعات العملية بعد الهجرة لتنظيم حياة الفرد والجماعة والدولة
طريقة التشريع	من أبرز وجهي التشريع :الاستجابة للحوادث والأسئلة، والتشريع ابتداءً عند الحاجة
مميزات التشريع	من أبرز المميزات :التدرج، ورفع الحرج، وقلة التكاليف، والنسخ
الاجتهاد	الاجتهاد ثابت، لكنه ليس مصدرًا مستقلًا للتشريع في عصر النبي ﷺ
التدوين	القرآن دوّن مفرقًا وجمع لاحقًا في مصحف واحد، والسنة حفظت في الصدور ثم أُبيحت كتابتها

العصر الثاني :عصر الخلفاء الراشدين

انقضى عصر النبي ﷺ وقد تم فيه التشريع في الكتاب والسنة، وهما العظيمان اللذان خلفهما هذا العصر للعصر الذي يليه ولجميع العصور اللاحقة به :

القسم الأول :تمهيد ونشأة الاجتهاد في عصر الخلفاء الراشدين

س/ ما الذي خلفه عصر النبي ﷺ للعصور اللاحقة؟

ج/ خلف الكتاب والسنة، وقد تم فيهما التشريع

س/ لماذا بدأ الفقه بالنمو والاتساع بعد وفاة النبي ﷺ؟

ج/ لظهور وقائع وأحداث جديدة لم يكن للفقهاء عهد بها في أيام النبي ﷺ، فاحتاجوا إلى معرفة حكم الله فيها

س/ ما أثر الحروب التي وقعت في عصر الخلفاء الراشدين في كثرة المسائل الفقهية؟

ج/ ما نتج عنها من قضايا وعلاقات بين المسلمين وغيرهم أثناء الحرب وبعدها أدى إلى كثرة المسائل الفقهية

س/ كيف أسهمت الفتوحات الإسلامية في ظهور مسائل فقهية جديدة؟

ج/ امتد سلطان المسلمين على بلاد كثيرة، واتصلوا بأهلها، ولكل بلد أعراف وعادات وتقاليد ونظم، فظهرت مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشرع فيها

س/ كيف تعامل فقهاء الصحابة مع الوقائع والقضايا الجديدة؟

ج/ اجتهدوا واستعملوا آراءهم على ضوء قواعد الشريعة ومبادئها العامة ومعرفتهم بمقاصدها

س/ ما المصدران اللذان ظهرا في هذا الدور ولم يكن لهما وجود في عصر النبي ﷺ؟

ج/ الاجتهاد بالرأي، والإجماع

س/ لماذا عُدَّ الاجتهاد بالرأي مصدرًا مستقلًا للفقه في هذا الدور؟

ج/ لأن الفقهاء اجتهدوا فيما لم يجدوا له حكمًا، واستعملوا آراءهم على ضوء قواعد الشريعة ومبادئها العامة ومعرفتهم بمقاصدها

القسم الثاني :طريق التعرف على الأحكام

س/ ما الطريق الذي اتبعه فقهاء الصحابة إذا نزلت النازلة؟

ج/ يلتمسون حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا الحكم فيه تحولوا إلى السنة، فإن لم يجدوا الحكم تحولوا إلى الرأي وقضوا بما أداهم إليه اجتهادهم

المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
الرأي والاجتهاد	السنة	الكتاب
يُرجع إليه إذا لم يوجد الحكم في الكتاب والسنة	يُرجع إليه إذا لم يوجد الحكم في الكتاب	يلتمسون الحكم فيه أولًا

س/ كيف كان الاجتهاد في زمن أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟

ج/ كان الاجتهاد جماعيًا في الغالب، يأخذ شكل الشورى، مع وقوع الاجتهاد الفردي أيضًا

س/ كيف كان الخليفة يعالج المسألة عند الاجتهاد الجماعي؟

ج/ كان يدعو أولي الرأي والفقه، ويطرح عليهم المسألة ويتناقشون فيها؛ فإذا اتفقت آراؤهم قضى بما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا أخذ بما يراه صوابًا

س/ في أي نوع من المسائل كان الاجتهاد الجماعي أكثر ظهورًا؟

ج/ كان أكثر ما يكون في المسائل العامة، مثل مسألة تقسيم أرض السواد في العراق على الفاتحين واستشارة عمر لفقهاء الصحابة وكبارهم فيها

س/ هل اقتصر الاجتهاد على الاجتهاد الجماعي؟

ج/ لا، وقع الاجتهاد الفردي من الخليفة نفسه ومن غيره، مع غلبة الاجتهاد الجماعي في عصر الخليفتين الأول والثاني

س/ ماذا فعل أبو بكر إذا عُرضت عليه خصومة أو مسألة؟

ج/ نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد نظر في سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجد سنة سنها النبي ﷺ جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكان عمر يفعل ذلك

شاهد من قول أبي بكر : هذا رأيي فإن يكن صواب فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله

س/ ماذا تضمنت توجيهات عمر بن الخطاب إلى شريح بشأن ترتيب مصادر الحكم؟

ج/ البدء بكتاب الله، ثم سنة رسول الله ﷺ، ثم ما أجمع عليه الناس، ثم الاجتهاد بالرأي فيما لم يوجد فيه نص ولا إجماع، مع تفضيل التأخر عن الاجتهاد عند وجود التردد

شاهد من كتاب عمر إلى شريح : إذا وجدت شيئًا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، فإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله ﷺ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ ولم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرًا لك

س/ ما التوجيه الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري؟

ج/ اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور

س/ كيف رتب عبد الله بن مسعود مصادر القضاء عند عدم وجود النص؟

ج/ كتاب الله، ثم ما قضى به النبي ﷺ، ثم ما قضى به الصالحون، فإن لم يجد ذلك اجتهد برأيه، فإن لم يحسن فليقم يستحي

س/ كيف يُفهم ما روي عن فقهاء الصحابة من ذم الرأي؟

ج/ يُحمل على ذم الرأي الفاسد، أو الرأي فيما ورد فيه النص، أو الرأي بالنسبة لغير القادر عليه

البيان	النوع
غلب في زمن أبي بكر وعمر، وكان يقوم على الشورى والمناقشة بين أهل الرأي والفقه	الاجتهاد الجماعي
وقع من الخليفة نفسه ومن غيره، إلى جانب الاجتهاد الجماعي	الاجتهاد الفردي

القسم الثالث :البرهان على صحة طريقتهم في التعرف على الأحكام

س/ ما المنهج الذي سلكه فقهاء الصحابة، ومنهم الخلفاء الراشدون، في التعرف على حكم المسائل؟

ج/ كانوا يتلمسون الحكم في كتاب الله ثم في سنة رسوله ﷺ، فإن لم يجدوا فيهما حكم المسألة تحولوا إلى الاجتهاد بالرأي

س/ ما وجه صحة الرجوع إلى الكتاب والسنة في طريقتهم؟

ج/ وردت آيات كثيرة توجب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة

س/ ما وجه صحة الاجتهاد بالرأي في طريقتهم؟

ج/ أن النبي ﷺ نفسه اجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وأنه أذن لصحابته أن يجتهدوا، كما في حديث معاذ بن جبل وغيره

س/ ماذا يشعر تعليل الأحكام في القرآن والسنة؟

ج/ يشعر بأن تشريع الأحكام مقصود به تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم

س/ ما نتيجة استنباط حكم مسألة جديدة على أساس المصلحة؟

ج/ إذا طرأت مسألة لا حكم لها في الكتاب والسنة واستنبط حكمها في ضوء المصلحة، كان هذا الاستنباط موافقًا لاتجاه الشارع في تشريعه للأحكام

القسم الرابع :الرأي ومجالاته في اجتهاد الصحابة

س/ ما المقصود بالرأي؟

ج/ الرأي :ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه أمارات؛ ويطلق أيضًا على المعقول الذي تختلف فيه العقول وتتعاضد فيه الأمارات، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها

س/ هل كان الرأي في هذا العصر محددًا بمعنى واحد؟

ج/ لا، كان شاملًا لما سُمّي فيما بعد بأسماء خاصة كالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع

س/ ما أبرز صور الرأي التي ظهرت في مسائل اجتهاد الصحابة؟

ج/ القياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع

الصورة	المثال
القياس	الأخذ بالعَول في الميراث، وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسًا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن الوفاء بديونهم
القياس	قول ابن عباس في نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه :أحسب كل شيء بمنزلة الطعام
سد الذرائع	توريث مطلقة الفار، أي من طلق زوجته بائنًا في مرض موته
المصلحة المرسلة وسد الذرائع	قتل الجماعة بالواحد

س/ على ماذا قام اجتهاد الصحابة في أنواعه المتعددة؟

ج/ قام على أساس النظر إلى علل الأحكام ورعاية المصلحة ودرء المفسدة

القسم الخامس :تعليل الأحكام ورعاية المصلحة

س/ ماذا ترتب على اعتماد فقهاء الصحابة على علل الأحكام ورعاية المصلحة؟

ج/ لم يطبقوا بعض الأحكام المنصوص عليها لزوال علتها أو لعدم تحقق شروط تطبيق الحكم، وإن كان قد يُرى ظاهرًا أن هذه الشروط متحققة، أو لغرض الردع والزجر عن الوقوع في المفسدة؛ كما استنبطوا أحكامًا جديدة تحقيقًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة

أولًا :الأحكام التي وردت بها نصوص ولم تطبق في بعض الوقائع

س/ ما النص المتعلق بسهم المؤلفة قلوبهم؟

ج/ النص على إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمًا من الزكاة

الآية :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم]التوبة :60[

س/ من هم المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الدرس؟

ج/ منهم المسلم الضعيف في إيمانه، ومنهم غير المسلم الذي يُخشى شره أو يُرتجى إسلامه

س/ ما علة إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة في حال ضعف المسلمين؟

ج/ تقوية إيمان المسلم الضعيف وتثبيته، أو اتقاء شر غير المسلم واستمالته إلى الإسلام، في حال قلة المسلمين وضعفهم وحاجتهم إلى تكثير عددهم واتقاء شر مخالفيهم

س/ ماذا فعل عمر بن الخطاب مع سهم المؤلفة قلوبهم؟

ج/ لم يعط شيئًا من الزكاة لمن كانوا يسمون المؤلفة قلوبهم في زمنه

س/ هل كان فعل عمر بن الخطاب إلغاءً للنص أو نسخه؟

ج/ لا، بل كان عدم تطبيقه لعدم توافر شروط التطبيق، وإلغاء الشيء شيء، وعدم تطبيقه شيء آخر

س/ ما الذي أدى إلى زوال علة إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم في زمن عمر؟

ج/ كثرة عدد المسلمين، وقوة شوكتهم، وقيام دولة قوية مرهوبة الجانب، فزالت الحاجة التي من أجلها شرع إعطاؤهم

س/ متى يبقى مجال تطبيق نص سهم المؤلفة قلوبهم؟

ج/ إذا تحققت شروط تطبيقه، كأن تكون للمسلمين حاجة إلى من يُراد تأليفه على الإسلام

س/ ما المثال الذي ذكر لاستعمال هذا السهم بعد ذلك؟

ج/ دفع عمر بن عبد العزيز شيئًا من أموال الزكاة لمن رأى ضرورة تأليفه على الإسلام

العنصر	سهم المؤلفة قلوبهم
النص	إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمًا من الزكاة

العنصر	سهم المؤلفة قلوبهم
العلة	تقوية إيمان المسلم الضعيف، أو اتقاء شر غير المسلم واستمالته
حالة عمر	عدم الدفع لزوال علة الاستحقاق وعدم وجود مستحق بهذا الوصف
الحكم	النص باق، ويطبق عند تحقق شروطه

س/ ماذا فعل عمر بن الخطاب فى حد السرقة عام المجاعة؟

ج/ أوقف تطبيق النص في عام المجاعة فلم يقطع أيدي السراق

س/ لماذا لم يقطع عمر بن الخطاب أيدى غلمان حاطب بن بلتعة الذين سرقوا ناقة؟

ج/ لأنه رأى أن السبب المتعلق بالضرورة قائم، وأنهم كانوا يُستعملون ويُجاعون حتى كان أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له ذلك؛ فدل ذلك على عدم تحقق شروط تطبيق الحد

س/ ما علة عقوبة قطع اليد في السرقة، وما الشرط الذى لم يتحقق في الحالات المذكورة؟

ج/ العلة الردع والزجر عن الاعتداء على مال الغير، ومن شروط التطبيق انتفاء الضرورة؛ وعام المجاعة كانت فيه ضرورة شديدة تجعل الظروف من قبيل الضرورات

قاعدة فقهية وردت في الشرح :الضرورات تبيح المحظورات

س/ ماذا يدل عدم تطبيق حد السرقة فى واقعة معينة؟

ج/ لا يدل على نسخ الحكم أو إلغائه، وإنما يدل على عدم توافر شروط التطبيق في تلك الواقعة

س/ ما الحكم المتعلق بضوال الإبل فى عهد النبى ﷺ وأبى بكر وعمر؟

ج/ كان الحكم ترك ضالة الإبل وعدم التقاطها

الدليل :ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها

س/ ماذا أمر عثمان بن عفان بشأن ضوال الإبل؟

ج/ أمر بأخذها وبيعها وحفظ أثمانها حتى يظهر صاحبها

س/ ماذا فعل على بن أبى طالب بشأن ضوال الإبل؟

ج/ جعل لها بيتًا خاصًا يحبسها فيه، ويطعمها ويسقيها من مال بيت المال إلى أن يظهر صاحبها ويثبت أنها له

س/ ما المصلحة التي رآها عثمان وعلي في تغيير طريقة التعامل مع ضوال الإبل؟

ج/ حفظ الإبل الضائعة لصاحبها؛ لأن تركها دون التقاطها لم يعد يحقق حفظها بسبب تغير النفوس والخوف من أن تمتد إليها يد غير أمينة

س/ كيف ينسجم ما فعله عثمان وعلي مع الغرض من الحكم الأول؟

ج/ لأن كليهما قصد حفظ المال على صاحبه، وهو الغرض الذي من أجله شرع الحكم، فكان الفعل في حقيقته موافقًا للغرض منه

س/ كيف كان حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد في عهد النبى ﷺ وأبى بكر وأول عصر عمر؟

ج/ كان يعتبر طلقة واحدة

س/ لماذا أمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟

ج/ لأنه رأى تتابع الناس في هذه المخالفة وإيقاعهم الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد خلاف المشروع، فأراد زجرهم عن المخالفة ودفع مفسدة مخالفة الطلاق المسنون، فأوقعه عليهم

س/ لماذا لم يؤاخذ النبي ﷺ وأبو بكر الناس بالطريقة نفسها؟

ج/ لأن وقوع الطلاق بهذه الصورة كان قليلًا في عصرهما، وكان ما يقع منه بلفظ واحد نادرًا أو على وجه الخطأ، ثم كثر ذلك في زمن عمر

الحالة	الحكم الأول	ما فعله الخليفة/الخلفاء	الأساس
المؤلفة قلوبهم	إعطاؤهم من الزكاة عند تحقق العلة والشروط	لم يعطهم عمر في زمنه لزوال علة الاستحقاق	زوال العلة وعدم توافر شروط التطبيق
حد السرقة	قطع يد السارق عند تحقق شروط الحد	أوقفه عمر في عام المجاعة، وعلى غلمان حاطب في الواقعة المذكورة	عدم تحقق شرط انتفاء الضرورة
ضوال الإبل	تركها وعدم التقاطها	عثمان :أخذها وبيعها وحفظ أثمانها علي :حفظها في موضع خاص والإنفاق عليها	تحقيق مصلحة حفظ المال لصاحبه بعد تغير الأحوال
الطلاق الثلاث	اللفظ الواحد يحسب طلقة واحدة	عمر أمضاه ثلاثًا	الزجر عن المخالفة وسد ذريعة الفساد

ثانيًا :أحكام مستنبطة على أساس جلب المصلحة ودفع المفسدة

س/ ما أمثلة الأحكام الجديدة التي استنبطها الصحابة لتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة؟

ج/ توريث من طلقها زوجها بائنًا وهو في مرض الموت، وتحريم المرأة مؤبدًا على من تزوجها وهي في عدتها، وجمع القرآن، وقتل الجماعة بالواحد، وإمرار الماء من أرض محمد بن مسلمة لسقي أرض جاره الضحاك

س/ لماذا ورث عثمان المرأة التي طلقها زوجها بائنًا وهو في مرض الموت؟

ج/ سدًا لذريعة الإضرار بالزوجة، وقد رأى توريثها سواء مات زوجها في العدة أو بعدها، بينما رأى عمر توريثها إذا مات زوجها في العدة

س/ ما الحكم الذي ذهب إليه عمر في المرأة التي تزوجها رجل وهي في عدتها؟

ج/ حرمة المرأة عليه حرمة مؤبدة

س/ ما مثالان آخران ذُكرا ضمن الأحكام المبنية على جلب المصلحة ودفع المفسدة؟

ج/ جمع القرآن، وقتل الجماعة بالواحد، وقد اتفق الصحابة على جمع القرآن، وذهب عمر وعلي إلى قتل الجماعة بالواحد ولم يعرف لهما مخالف

س/ ما المثال المتعلق بالمياه الذي ذكر في هذا الباب؟

ج/ حكم عمر بن الخطاب بإمرار الماء من أرض محمد بن مسلمة لسقي أرض جاره الضحاك

الغاية أو الأساس	الحكم المستنبط
سد ذريعة الإضرار بالزوجة	توريث من طلقها زوجها بائنًا في مرض الموت
سد ذريعة الفساد وردع الفعل	حرمة المرأة مؤبدًا على من تزوجها في عدتها عند عمر
تحقيق المصلحة	جمع القرآن
تحقيق المصلحة ودرء المفسدة	قتل الجماعة بالواحد
تحقيق مصلحة الانتفاع بالماء	إمرار الماء لسقي أرض الضحاك

القسم السادس :تقدير الصحابة للرأي والاختلاف في استعماله

س/ ما موقف الصحابة من الرأى الذى يصلون إليه بالاجتهاد؟

ج/ لم يكن أحد منهم يقطع بأن ما وصل إليه هو حكم الله، بل كان يقول إنما هو رأي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمنه

من قول أبي بكر :هذا رأيي فإن يكن صواب فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله

س/ ماذا قال عمر عندما أراد كاتبه أن يكتب :هذا ما رأى الله ورأى عمر؟

ج/ قال :بئس ما قلت، قل :هذا ما رأى عمر فإن يكن صواب فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر

س/ هل كان الصحابة يلزمون غيرهم بالأخذ بآرائهم؟

ج/ لا، فلكل واحد رأيه واجتهاده، ولم يكونوا يلزمون غيرهم بآرائهم

س/ ما الموقف الذي يدل على عدم إلزام عمر الناس برأيه؟

ج/ لما قيل له إن عليًا وزيدًا قضيا بكذا، قال :لو كنت أنا لقضيت بكذا، ولما سئل لماذا لم يرد الأمر إليه قال إن الرد إلى كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ كان سيفعله، أما الرد إلى رأيه والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد

س/ كيف كان رجوع فقهاء الصحابة إلى الرأي عندما لا يجدون الحكم فى الكتاب أو السنة؟

ج/ كانوا جميعًا يلجؤون إلى الرأي، لكنهم لم يكونوا سواء في مقدار رجوعهم إليه؛ فمنهم المكثر ومنهم المقل

الأسماء	الفئة
عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود	المكثرون من الرأي
عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، الزبير	المقلون من الرأي

س/ إلى ماذا يرجع اختلاف الصحابة فى الإكثار أو الإقلال من الرأي؟

ج/ لا يرجع إلى اعتقاد المقلين حرمة الأخذ بالرأي، وإنما إلى طبيعة الفقيه وما فطر عليه ونمط تفكيره ونظرته للنصوص واستنباطه للأحكام

س/ ما خصائص النزعة التي تميل إلى ظاهر النصوص؟

ج/ حب الوقوف عند ظاهر النصوص والمعنى المتبادر منها وعدم الابتعاد عنه كثيرًا، فيميل صاحبها إلى عدم الرأي والاقتصار على النصوص والتهيب من الفتوى بالرأي

س/ ما خصائص النزعة التي تتغلغل في معاني النصوص؟

ج/ التغلغل في معاني النصوص والوقوف على مراميها البعيدة وإدراك أسرار التشريع وحكمه، فيميل صاحبها إلى الرأي فيما نص في المسألة ولا يتهيب الفتوى به

س/ هل ظهرت هاتان النزعتان بعد عصر النبي ﷺ فقط؟

ج/ لا، وجدتا منذ زمن النبي ﷺ؛ لأنهما تقومان على فطرة الفقيه وما جبل عليه ونمط تفكيره وطبيعة نظرته للأمور وتفهمه للنصوص

س/ ما نتيجة حادثة بني قريظة التي يستدل بها على اختلاف النزعتين؟

ج/ أمر النبي ﷺ أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة وصلاة العصر هناك، فصلى بعضهم في الطريق فهمًا لإرادة السرعة، وأخر آخرون الصلاة حتى الوصول فهمًا للالتزام بظاهر الأمر، وأخبر الفريقان النبي ﷺ فلم ينكر على أحدهما

تطبيق امتحاني :صح أم خطأ :اختلاف الصحابة في مقدار الأخذ بالرأي كان سببه اعتقاد بعضهم تحريم الرأي ج/ خطأ؛ السبب طبيعة الفقيه وفطرته ونمط تفكيره ونظرته للنصوص

القسم السابع :الخلاف الفقهي وأسبابه في هذا العصر

س/ لماذا كان اختلاف فقهاء الصحابة في الرأي أمرًا طبيعيًا؟

ج/ لأن العقول ليست واحدة، ومدارك الفقهاء ليست واحدة، وعمق الملكة الفقهية ليس واحدًا في الجميع

س/ كيف وُصف اختلاف الفقهاء وآثاره؟

ج/ عُدَّ ثروة قانونية عظيمة خلفها السلف للخلف، ولم يكن المقصود الحرص على وقوع الاختلاف، وإنما بيان أنه أمر طبيعي في كل اجتهاد ووجه من وجوه الشريعة وتنزيل أحكامها العامة على الوقائع

س/ ما الذي ينتج عن فهم طبيعة الاختلاف في الاجتهاد؟

ج/ النجاة من داء التعصب الذميم لأقوال بعض المجتهدين دون بعض بدليل أو برهان، وإدراك أن الشريعة أوسع من أن يحيطها مذهب مجتهد معين

أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر

السبب	المثال الوارد	التفصيل
اختلاف العلم بالسنة	عمر كان لا يرى أصابع اليد في الدية سواء حتى بلغته سنة النبي ﷺ القاضية بالمساواة	السنة لم تكن مدونة، ولم يكن أحد يستوعبها حفظًا، وكانت موزعة بينهم؛ فعلم بعضهم ما لم يعلمه آخرون
عدم الوثوق بالسنة	عمر لم يثق بحديث فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى	قد يجهل أحدهم السنة ثم تروى له فلا يطمئن لروايتها أو لا يثق براويها لسبب ما فلا يأخذ بها
اختلاف فهم النصوص	اختلافهم في معنى »قروء :«هل هي أطهار أم حيض	اللفظ قد يحتمل أكثر من معنى، فيحمله بعضهم على معنى ويحمله آخرون على معنى آخر
الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص	أبو بكر ساوى بين الناس في العطاء، وعمر فاوت بينهم بحسب السبق في الإسلام	استنبط الفقهاء الأحكام بطرائق متعددة كالقياس والمصلحة وسد الذرائع، وتباينت الأنظار في هذه الأساليب

س/ ما المثال على اختلاف الفقهاء بسبب عدم العلم بالسنة؟

ج/ رأى عمر بن الخطاب أن أصابع اليد في الدية سواء حتى بلغته سنة النبي ﷺ القاضية بمساواة أصابع اليد في الدية، فعدل عن رأيه

س/ ما المثال على اختلاف الفقهاء بسبب عدم بلوغ السنة؟

ج/ كان ابن عباس يرى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، فلما لم تبلغه سنة النبي ﷺ في سبيعة الأسلمية لم يقل بانقضاء عدتها بوضع حملها؛ وقد أخبرها النبي ﷺ أن عدتها تنقضي بوضع حملها

س/ ما المثال المتعلق بالمهر الذى سببه عدم بلوغ السنة؟

ج/ كان زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهما يرون أن المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهرًا لا شيء لها من المهر؛ لأن سنة النبي ﷺ في بروع بنت واشق التي جعلت لها مهر المثل لم تبلغهم

س/ لماذا قد لا يأخذ الفقيه بالسنة إذا رويت له؟

ج/ لأنه قد لا يطمئن بروايتها أو لا يثق براويها لسبب ما

س/ ما المثال على اختلاف الفقهاء في فهم النصوص؟

«ج/ اختلافهم في عدة المرأة :هل تكون ثلاثة أطهار أم حيض، لاختلافهم في معنى كلمة »قروء

الآية الدالة على لفظ القروء :والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]البقرة :228[

س/ كيف وقع الاختلاف بسبب الاجتهاد فيما لا نص فيه؟

ج/ اختلفت طرق استنباط الأحكام، فمنهم من استعمل القياس، ومنهم من أخذ بالمصلحة أو سد الذرائع أو غيرها، وتباينت الأنظار في هذه الأساليب

س/ ما وجه اختلاف أبي بكر وعمر في العطاء؟

ج/ كان أبو بكر يساوي بين الناس في العطاء، ورأى أن العدل في المساواة، وكان عمر يخالف بينهم على أساس سبقتهم في الإسلام؛ فرأى أن من تمام العدل عدم مساواة من أسلم أو هاجر أو نصر بمن أسلم أخيرًا ولم ينصر نصرة الأولين

س/ ما وجه اختلاف عمر وعلي فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها؟

ج/ رأى عمر تحريمها عليه حرمة مؤبدة بعد التفريق بينهما عقوبة له وردعًا للآخرين، ورأى علي أنه لا داعي لتحريمها عليه، بل يكفي التفريق بينهما وتعزيره على ما فعل

القسم الثامن :قلة الاختلاف وكثرة الفتوى والتدوين

س/ لماذا كان اختلاف الفقهاء في هذا العصر قليلًا نسبيًا؟

ج/ لأن الاجتهاد كان يأخذ شكل الشورى، ولا سيما في زمن أبي بكر وعمر، فيقرب وجهات النظر ويقضي على الاختلاف في معظم الأحيان

س/ كيف كان الفقه في هذا العصر من جهة الوقائع التي يعالجها؟

ج/ كان فقهًا واقعيًا؛ فلم يكونوا يفرضون المسائل مقدمًا ويبحثون عن حكمها، وإنما يفتون إذا وقعت الحادثة وظهرت الحاجة إلى معرفة حكمها

س/ ما أثر واقعية الفقه وقلة الفتوى في مقدار الاختلاف؟

ج/ كانت الفتوى قليلة بالنسبة لما حدث فيما بعد، ومع قلة الإفتاء يقل الاختلاف، كما أن المسائل بمجموعها كانت أقل من العصور اللاحقة

س/ ما أثر موقف فقهاء الصحابة من الفتوى في قلة الاختلاف؟

ج/ لم يكونوا يتهجمون على الفتوى، بل كانوا يحبون لو كفاهم غيرهم، ومع قلة المفتين يقل الاختلاف

أكثر فقهاء الصحابة إفتاءً

س/ كم عدد من حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ﷺ؟

ج/ أكثر من مئة وثلاثين نفسًا، ما بين رجل وامرأة

س/ من هم المكثرون من الفتوى؟

ج/ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة أم المؤمنين، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر

س/ من هم المتوسطون في الفتوى؟

ج/ أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، وغيرهم

المستوى	الأسماء المذكورة
المكثرون	عمر بن الخطاب - علي بن أبي طالب - عبد الله بن مسعود - عائشة أم المؤمنين - زيد بن ثابت - عبد الله بن عباس - عبد الله بن عمر
المتوسطون	أبو بكر الصديق - عثمان بن عفان - أبو موسى الأشعري - سعد بن أبي وقاص - سلمان الفارسي - وغيرهم

التدوين في هذا العصر

س/ ما الذي تم تدوينه في هذا العصر من القرآن الكريم؟

ج/ دُوّن القرآن الكريم في مجموعة واحدة، أي في مصحف واحد بعد أن كان موزعًا غير مجموع

س/ ما السبب الذي حمل عمر بن الخطاب على اقتراح جمع القرآن؟

ج/ استحر القتل بقراء القرآن في القتال، وخشي أن يكثر القتل في مواطن الجهاد الأخرى فيذهب كثير من القرآن

س/ ما موقف أبي بكر أولًا من اقتراح جمع القرآن؟

ج/ قال :كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟

س/ كيف انتهى الأمر إلى جمع القرآن في مصحف واحد؟

ج/ ظل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدره لذلك، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فتم له ذلك، وكان زيد من كتاب الوحي

س/ هل دُوّنت السنة في هذا العصر؟

ج/ لا، لم تدون السنة في هذا العصر، وظلت محفوظة في صدور الصحابة

س/ ماذا روي عن عمر بن الخطاب في شأن تدوين السنة؟

ج/ روي أنه هم بكتابتها ثم ترك ذلك

القسم التاسع :بنك امتحاني متنوع للمراجعة السريعة

أولًا :صح أو خطأ مع التصحيح

س/ صح أم خطأ :كان الاجتهاد الجماعي في زمن أبي بكر وعمر هو الصورة الغالبة، ولا سيما في المسائل العامة

ج/ صحيحة

س/ صح أم خطأ :كان الرأي في عصر الصحابة لا يشمل إلا القياس

ج/ خطأ؛ كان شاملًا لما سمي فيما بعد بالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع

س/ صح أم خطأ :عدم تطبيق عمر لسهم المؤلفة قلوبهم كان نسخًا للنص القرآني

ج/ خطأ؛ كان عدم تطبيقه لعدم توافر شروط التطبيق، والنص باقٍ ويطبق عند تحقق شروطه

س/ صح أم خطأ :ما فعله عثمان وعلي في ضوال الإبل كان مخالفًا للحديث مخالفة حقيقية

ج/ خطأ؛ كان موافقًا للغرض الذي شرع الحكم من أجله، وهو حفظ المال على صاحبه

س/ صح أم خطأ :اتفق الصحابة على جمع القرآن في مجموعة واحدة في هذا العصر

ج/ صحيحة

س/ صح أم خطأ :دُوّنت السنة في العصر نفسه الذي جُمع فيه القرآن

ج/ خطأ؛ السنة لم تدون في هذا العصر، وظلت محفوظة في صدور الصحابة

س/ صح أم خطأ :كان اختلاف الصحابة في الاجتهاد دليلًا على نقص الفقه

ج/ خطأ؛ عُدَّ اختلاف الاجتهاد أمرًا طبيعيًا وثروة قانونية عظيمة خلفها السلف للخلف

س/ صح أم خطأ :سبب قلة الاختلاف في عصر الصحابة كثرة الفرضيات والمسائل التي لم تقع

ج/ خطأ؛ كانوا يفتون في الوقائع عند حدوثها، ولم يكونوا يفرضون المسائل مقدمًا، فكانت الفتوى أقل

ثانيًا :أكمل الفراغ

س/ أكمل :إذا لم يجد فقهاء الصحابة الحكم في _____ تحولوا _ إلى _____

ج/ السنة - الرأي

س/ أكمل :من المكثرين من الرأى _____ :و _____ و _____

ج/ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود

س/ أكمل :من أسباب اختلاف الفقهاء :اختلاف العلم بالسنة، وعدم _____ بالسنة، واختلاف _____ النصوص، والاجتهاد فيما لم _____ فيه

ج/ الثقة - فهم - يرد نص

س/ أكمل :دُوّن القرآن في _____ واحدة، بينما بقيت السنة _____ في صدور الصحابة

ج/ مجموعة - محفوظة

س/ أكمل :من توجيه عمر لأبي موسى الأشعري :اعرف _____ و _____ وقس _____

ج/ الأشباه - الأمثال - الأمور

س/ أكمل :من صور الرأي المذكورة _____ :و _____ و _____

ج/ القياس - المصالح المرسلة - سد الذرائع

ثالثًا :اختر الإجابة الصحيحة

س/ ما المصدر الذى كان يُرجع إليه بعد الكتاب والسنة عند عدم وجود الحكم؟

ج/ الرأي والاجتهاد

س/ أيُّ الصحابة ذُكر ضمن المكثرين من الرأي؟

ج/ عمر بن الخطاب

س/ أيُّ سبب يفسر اختلافهم في معنى »قروء«؟

ج/ اختلاف فهم النصوص

س/ ما الذي لم يدون فى هذا العصر؟

ج/ السنة

س/ ما الذى أمر أبو بكر زيد بن ثابت بفعله؟

ج/ تتبع القرآن وجمعه

س/ أيُّ مثال يرتبط بسد الذرائع؟

ج/ توريث مطلقة الفار

س/ أيُّ موقف يدل على أن رأي المجتهد ليس حكمًا قطعيًا منسوبًا إلى الله؟

«ج/ قول أبي بكر» :هذا رأيي فإن يكن صواب فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله

رابعًا :قارن وفرّق

س/ قارن بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي في هذا العصر

ج/ الجماعي كان في الغالب ويأخذ شكل الشورى، والفردي وقع من الخليفة نفسه ومن غيره، مع غلبة الجماعي في عهد أبي بكر وعمر

س/ فرّق بين عدم تطبيق النص وإلغاء النص في قضية المؤلفة قلوبهم

ج/ عدم التطبيق يعني عدم توافر شروط تطبيق الحكم في الواقعة، أما الإلغاء فيعني رفع الحكم نفسه، وعمل عمر لم يكن إلغاءً للنص

س/ قارن بين طريقة عمر وطريقة علي في مسألة المرأة التي تزوجها رجل في عدتها ودخل بها

ج/ عمر رأى حرمتها عليه حرمة مؤبدة للردع، وعلي رأى الاكتفاء بالتفريق والتعزير دون التحريم المؤبد

س/ ما أوجه الشبه بين وقف تطبيق حد السرقة في المجاعة، وعدم إعطاء المؤلفة قلوبهم؟

ج/ كلاهما مبني على ملاحظة علة الحكم وشروط تطبيقه؛ فإذا زالت العلة أو لم يتحقق الشرط لم يطبق الحكم في الواقعة

خامسًا :علّل وفسّر واستنتج

س/ علّل :ظهر الاجتهاد بالرأي كمصدر مستقل للفقه بعد وفاة النبي ﷺ

ج/ لظهور وقائع وأحداث جديدة استلزمت معرفة حكمها، فلم يجد الفقهاء لكل واقعة نصًا، فاجتهدوا على ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها

س/ علّل :كان الاختلاف في الاجتهاد طبيعيًا

ج/ لاختلاف العقول والمدارك وعمق الملكة الفقهية بين الفقهاء

س/ فسّر :عدم تطبيق عمر للحد في عام المجاعة

ج/ لعدم تحقق شرط انتفاء الضرورة في واقعة المجاعة

س/ استنتج :ما العلاقة بين تعليل الأحكام ورعاية المصلحة؟

ج/ فهم علة الحكم يساعد على معرفة شروط تطبيقه، وعلى استنباط الأحكام بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة

القسم العاشر :جداول ختامية للمراجعة المركزة

المحور	الخلاصة المركزة
مصادر الحكم عند النازلة	الكتاب ←السنة ←الرأي والاجتهاد
غلبة الاجتهاد	جماعي بالشورى في زمن أبي بكر وعمر، مع وجود الاجتهاد الفردي
طبيعة الرأي	يشمل ما سمي لاحقًا بالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع
قاعدة النظر في الأحكام	تعليل الأحكام +رعاية المصلحة +درء المفسدة
دلالة عدم التطبيق	عدم تحقق شروط التطبيق، لا إلغاء النص
طبيعة الاختلاف	اختلاف طبيعي في الاجتهاد، وثراء فقهي، وليس سببًا للتعصب
أسباب الاختلاف	اختلاف العلم بالسنة، عدم الوثوق بها، اختلاف فهم النصوص، اختلاف الاجتهاد فيما لا نص فيه
التدوين	جمع القرآن في مصحف واحد، وعدم تدوين السنة في هذا العصر

مفهوم	ما يرتبط به في المذكرة
القياس	العَول في الميراث، وإدخال النقص على ذوي الفروض، وقول ابن عباس في بيع الطعام قبل القبض

مفهوم	ما يرتبط به في المذكرة
سد الذرائع	توريث مطلقة الفار، وإيقاع الطلاق الثلاث على من أكثروا منه، وتحريم المرأة على من تزوجها في عدتها عند عمر
المصلحة المرسلة	قتل الجماعة بالواحد، وما ارتبط بحفظ المال وتحقيق المصلحة في بعض الوقائع
تعليل الأحكام	عدم التطبيق عند زوال العلة أو عدم تحقق الشروط، والاستنباط لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة